



PUTUSAN
Nomor 82 K/Pdt/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EVI, bertempat tinggal di Villa Melati Mas, Blok I.6 (dalam surat kuasa: Blok I.16)/12 A, RT 038, RW 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Sutadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pahlawan, Blok D, Nomor 2-3, Lantai 2, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik di sutadish3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JUNARTO HAN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Raya, Nomor 4, RT 009, RW 007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
2. **TJHU JIN SAN**, bertempat tinggal di TMN Kencana, Blok C9/21, RT 006, RW 012, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
3. **HERO LIBERTYO TJU**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hambal, RT 001, RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
4. **JUN HIN**, bertempat tinggal di Jalan SM Tsjafoeddin, Nomor 15C, RT 035, RW 009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



5. **HENGKY**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Nomor 4, RT 001, RW 008, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudjanto Sudiana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Sudjanto Sudiana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Susilo, Nomor 92, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sambas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi yaitu:
 1. Junarto Han, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 19-05-1971 (Tergugat I);
 2. Evi, jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-11-1972 (Penggugat);
 3. Tjhu Jin San, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03-06-1974 (Tergugat II);
 4. Hero Libertyo Tju, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-05-1977 (Tergugat III);
 5. Jun Hin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 27-09-1978 (Tergugat IV);
 6. Hengky, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 02-09-1980 (Tergugat V);
3. Menetapkan harta berupa:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan hotel (Grand Hotel) dengan bukti

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, Nomor 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama: Hon Djin Sun, terletak di Jalan Nusantara/Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Got;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah M.733;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, Nomor 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama: Hon Djin Sun, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M.763;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.780;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang/Pasar Ikan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Amat Bampe;
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989, Nomor 28/P3HT/1989, dengan luas 105 m² (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak: Thju Khiuk Moi, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sejahtera;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa Toko Salon

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Photo dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001, Nomor 130/Penjajap/2001, dengan luas 101 m² (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Tjhu Khiuk Moi, terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah GS. 809/89;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;

5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015, Nomor 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Hon Djin Sun alias Anthony, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Kesemuanya adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi sebesar 1/6 bagian (satu per enam) sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Urai Imamuddin, S.H., M.Kn.;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1/6 bagian (satu per enam) dari seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi kepada Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan pada seluruh objek dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan ini memiliki kekuatan hukum eksekusi, jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan yang telah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.052.000,00 (empat juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK, tanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 April 2025, Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 23 Januari 2025, Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi yaitu:
 1. Junarto Han, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 19-05-1971 (Tergugat I);
 2. Evi, jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-11-1972 (Penggugat);
 3. Tjhu Jin San, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03-06-1974 (Tergugat II);
 4. Hero Libertyo Tju, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-05-1977 (Tergugat III);
 5. Jun Hin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



27-09-1978 (Tergugat IV);

6. Hengky, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 02-09-1980 (Tergugat V);

3. Menetapkan harta berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan hotel (Grand Hotel) dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, Nomor 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama: Hon Djin Sun, terletak di Jalan Nusantara/Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
- Sebelah barat berbatasan dengan Got;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M.733;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;

2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, Nomor 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama: Hon Djin Sun, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M.763;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.780;
- Sebelah utara berbatasan dengan Gang/Pasar Ikan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Amat Bampe;

3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989, Nomor 28/P3HT/1989, dengan luas 105 m² (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak: Thju Khiuk Moi, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sejahtera;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa Toko Salon Photo dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001, Nomor 130/Penjajap/2001, dengan luas 101 m² (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Tjhu Khiuk Moi, terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah GS. 809/89;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015, Nomor 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Hon Djin Sun alias Anthony, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi sebesar 1/6 (satu per enam) bagian sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Urai Imamuddin, S.H., M.Kn.;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk menyerahkan 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjhu Khiuk Moi kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat);

6. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan pada seluruh objek dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan ini memiliki kekuatan hukum eksekusi, jika Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) lalai memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi, dan termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang juga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;
- Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa sengketa *a quo* adalah soal harta warisan yang belum dibagi, yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi dari posita gugatan Penggugat tersebut, tidak diuraikan dan tidak dijelaskan, siapa-siapa diantara para ahli waris tersebut yaitu Para Tergugat yang sekarang ini menguasai harta warisan yang disengketakan tersebut;
- Bahwa dengan demikian tidak dapat ditentukan siapa menguasai apa dalam gugatan *a quo*, sedangkan kejelasan uraian gugatan merupakan syarat formal suatu gugatan agar dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, dan karena itu maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah benar, akan tetapi putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki oleh karena alasan tentang gugatan kabur tersebut juga diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat, maka amar putusan eksepsi harus mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan dengan perbaikan pada amar putusan eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EVI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK, tanggal 15 April 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 23 Januari 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 82 K/Pdt/2026



Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001